

招标编号：NXKRS-CG-2019-002

宁夏政府采购合同

项目名称： 自然资源差异化政策专题研究

采 购 方： 宁夏回族自治区自然资源厅（甲方）

供 货 方： 湖南师范大学（乙方）

签订地点：宁夏银川市

签订日期：2019年11月11日

宁夏自然资源法规政策制度研究（二标段）项目采购合同

委托编号：2019NCZ002457W 招标文件编号：NXKRS-CG-2019-002

采购方：宁夏回族自治区自然资源厅（甲方）

地 址：宁夏银川市金凤区尹家渠北街 25 号

联系人：范勇

联系电话：18395078822

供货方：湖南师范大学（乙方）

地 址：湖南省长沙市岳麓区麓山路36 号湖南师范大学

联系人：李奇伟

联系电话：17373169996

甲乙双方根据 2019 年 10 月 22 日“宁夏自然资源法规政策制度研究（二标段）”项目公开招标采购（招标编号：NXKRS-CG-2019-002）结果及招标文件要求和投标文件的承诺，经协商一致，订立以下合同：

第一条 委托任务

根据甲方的采购要求，乙方应在 2020 年 3 月 11 日前向甲方提交《自然资源差异化政策专题研究课题》成果（以下简称《研究课题》）。

第二条 工作内容

1. 在已经梳理现行法规政策基础上，分析宁夏自然资源管理法规政策制度存在的缺陷；
2. 结合国家自然资源管理法律法规建构方向及趋势分析，提出未来三年宁夏自然资源管理法规政策制度体系建设的整体框架及构建策略；
3. 结合宁夏经济社会发展及自然资源构成特征，围绕促进经济社会高质量发展，提出宁夏自然资源管理法规制度政策体系建设的差异化方向及

策略；

4. 结合《土地管理法》修订，提出宁夏回族自治区土地管理条例的修订建议。

第三条 工作成果

乙方最终应当向甲方提交的两项工作成果：

（1）宁夏自然资源管理法规政策制度分析研究报告，应当包含但不限于第二条所列全部内容；

（2）宁夏自然资源差异化政策专题研究资料汇编。

第四条 乙方项目负责人及项目成员

乙方项目负责人为李爱年教授，项目组成员包括李慧玲副教授、肖爱副教授、李奇伟副教授等。

第五条 服务期限

乙方向甲方提供服务的期限为自合同生效之日起 120 日。

第六条 工作进度

1. 本合同签订后，乙方向甲方提交研究成果的工作进度是：

（1）2019 年 11 月 20 日向甲方提交项目计划书；

（2）合同签订后 80 日内完成《研究报告》初稿；

（3）《研究报告》初稿提交甲方审核后 10 日内，修改形成《研究课题》全部成果征求意见稿；

（4）《研究课题》全部成果征求意见稿提交甲方审核后 10 日内，完成《研究课题》全部成果专家论证稿；

（5）服务期内完成《研究课题》全部成果送审稿，并将全部成果印刷版 3 份、电子版 1 份送至甲方签收。

2. 乙方因客观因素导致未能按工作时限完成研究课题成果，需延长研



究时间的，应当征求甲方同意。

第六条 项目经费

甲方向乙方支付人民币¥438,000.00元（人民币肆拾叁万捌仟元整）作为宁夏自然资源法规政策制度研究（二标段）项目经费。以上项目经费包括税费、会议费、购买书籍资料、注册查询资料账号、专家咨询费和论证费、课题组调研交通以及装订等课题研究相关所有费用。

第七条 支付进度

1. 甲方按照以下付款方式分四次向乙方支付项目经费。

（1）第一次支付时间为合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付项目经费的30%费用，即¥131,400.00元（人民币：壹拾三万壹仟肆佰元整）；

（2）第二次支付时间完成《研究课题》全部成果初稿，经甲方确认并修改完善后10个工作日内，甲方向乙方支付项目经费的30%费用，即¥131,400.00元（壹拾三万壹仟肆佰元整）；

（3）第三次支付时间为《研究课题》全部成果通过专家评审，经甲方确认并修改完善形成送审稿后10个工作日内，甲方向乙方支付项目经费的35%费用，即¥153,300.00元（人民币：壹拾五万叁仟叁佰元整）；

（4）项目验收完成后，经过3个月质量保障服务期，乙方提交的课题成果无质量问题的，甲方在15个工作日内向乙方支付剩余5%合同费用，即¥21,900.00元（人民币：贰万壹仟玖佰元整）。

2. 乙方应当向甲方开具符合甲方财务规程的当期对应金额的发票或者票据。

第八条 甲方义务

1. 甲方应当积极配合乙方提供课题研究相关资料，在合同签订之日起

15 日内提供相关资料，包括但不限于宁夏的自然资源法规、政策、规范性文件等。

2. 甲方应当积极配合乙方开展学习调研、政策制度咨询等工作。

3. 甲方应当按照合同约定支付乙方课题研究经费。

4. 甲方监督乙方按照要求完成《研究课题》成果并提出意见，及时对乙方提交的研究成果组织验收。

第九条 乙方义务

1. 乙方应当确保《研究课题》全部成果不会受到第三方以侵犯知识产权为由向甲方主张侵权责任索赔。

2. 乙方应当按合同约定的工作进度高标准完成课题研究各项任务。

3. 乙方应当对课题研究中的相关数据分析、对比研究、政策依据的真实性、准确性、权威性、合法性负责。

4. 乙方应当主动加强与甲方及相关专家沟通联系，及时按反馈意见和建议修改完善。

5. 未经甲方允许，乙方不得将本合同约定的权利义务全部或者部分转给第三方，不得组织无专业技术资质、资格的人员参与《研究课题》成果的编纂。

6. 乙方在项目验收完成后应当提供 3 个月质量保障服务。在服务期内乙方应提供本地化服务。

第十条 知识产权

双方确定，由甲方享有本课题成果的知识产权。经甲方同意，乙方完成本合同项目的人员可以在研究成果文件上署名和取得有关荣誉、奖励。

第十一条 保密条款

甲、乙双方对于项目实施过程中获得对方的国家秘密、商业秘密、技

术秘密、重要敏感信息以及其他秘密事项负有保密责任，一方违反保密规定向他方透露合同相对方秘密的，应当承担相应的赔偿责任。

第十二条 成果验收

乙方提交《研究课题》成果后，由甲方邀请专家进行评审，形成项目验收评审意见。

第十三条 项目联系人

1. 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定范勇为甲方项目联系人，乙方指定李奇伟为乙方项目联系人。项目联系人负责协调课题研究过程中甲乙双方调研需求、数据资料、商务有关衔接。

2. 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十四条 违约责任和合同解除

1. 若乙方提交的研究课题成果被第三方以侵犯知识产权为由向甲方主张侵权责任索赔并经司法确认成立的，乙方全额退还甲方支付的研究费用，且承担侵权责任；

2. 乙方因自身原因逾期交付研究成果超过 30 日的，甲方有权解除合同，并且要求乙方退还已支付的费用。

3. 甲方逾期支付当期应付款项超过 30 日的，乙方有权解除合同，不再开展或停止项目研究工作，甲方已经支付的费用不予退还；乙方因甲方迟延履行支付项目费用所导致的工作延期不视为乙方违反工作进度的要求。

4. 未经甲方许可，乙方擅自更换专家或将本合同权利义务转由第三方实施的，甲方有权解除合同，同时要求乙方退还已支付的费用。

第十五条 争议解决

因本合同履行而发生的，或与本合同有关的争议，应首先协商解决；

若经协商不能达成一致，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条 合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

- (1) 本项目招标文件中合同主要条款（包括特殊条款）；
- (2) 招标文件说明函（如有）；
- (3) 乙方提交的投标文件；
- (4) 中标通知书；
- (5) 本合同的补充协议。

第十七条 其他条款

1. 本合同未尽事宜，双方应共同协商，并订立补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

以下无正文，为合同签章页。

甲方：宁夏回族自治区自然资源厅

乙方：湖南师范大学

法定代表人

或委托代理人（签字）：



法定代表人

或委托代理人（签字）：



开户行：建行长沙河西支行营业部

账 户：43001793061052502635

年 月 日

年 月 日

